

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1330/2535

นายชำนาญ เอกจันทร์

โจทก์

นางสาวเถาว์วัล สุขอินทร์ กับพวก

จำเลย

นายธเนศ อัจฉริยศรีพงศ์ ทนายจำเลย

ทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

คดีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามผิดสัญญาหมั้นและไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรส จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสามคืนของหมั้นหรือใช้ราคาแทนและเรียกค่าเสียหายรวม เป็นเงินซึ่งโจทก์ถือเป็นทุนทรัพย์จำนวน38,800บาทมิใช่คดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพ บุคคลหรือสิทธิในครอบครัวเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้ง สามร่วมกันคืนเงินสินสอดและแหวนหมั้นหรือใช้ราคาเป็นเงินไม่เกินทุนทรัพย์ดัง กล่าวและฎีกาโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248

ความ ว่า จำเลย ทั้ง สาม ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้น สั่ง ว่า ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สาม เป็น ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 248 ไม่รับ ฎีกา

จำเลย ทั้ง สาม เห็นว่า โจทก์ กับ จำเลย ที่ 1 ได้ ตกลง ทำ สัญญา หมั้น กัน โดย มี การ แต่งงาน กัน ตาม ประเพณี และ ไป อยู่กิน กัน สามปี ภรรยา เพียงแต่ ยัง ไม่ได้ ไป จดทะเบียนสมรส การ ที่ จำเลย ที่ 1 ไม่ยอม ให้ โจทก์ร่วม ประเพณี และ ไม่ยอม ไป จดทะเบียนสมรส เป็น มูลฟ้อง คดี ว่า จำเลย ทั้ง สาม ผิดสัญญา หมั้น จึง เป็น คดี เกี่ยว ด้วย สิทธิ ใน ครอบครัว โปรด มี คำสั่ง ให้ รับ ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สาม ไว้ พิจารณา ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ ได้รับ สำเนา คำร้อง แล้ว (อันดับ 75 แผ่น ที่ 2)

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน คืน เงิน สินสอด 28,000 บาท และ คืน แหวน หมั้น แก่ โจทก์ หาก คืน แหวน หมั้น ไม่ได้ ให้ ใช้ ราคา เป็น เงิน 800 บาท ให้ ร่วมกัน ชำระ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 28,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เงิน เสร็จ แก่ โจทก์ ยกฟ้อง แยก

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ดังกล่าว (อันดับ 72)

ทนายจำเลย ทั้ง สาม จึง ยื่น คำร้อง นี้ โดย เสีย ค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท แต่ จำเลย ทั้ง สาม มิได้ นำ เงิน มา ชำระ ตาม คำพิพากษา หรือ หา ประกัน ให้ ไว้ ต่อ ศาล (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทั้ง สาม ผิด สัญญา หมั้น และ ไม่ยอม ไป จดทะเบียนสมรส จึง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม คืน ของหมั้น

หรือ ใช้ ราคา แทน และ เรียก ค่าเสียหาย รวมเป็น เงิน ซึ่ง โจทก์ ถือ เป็น ทุน
ทรัพย์ จำนวน 38,800 บาท จึง มิใช่ คดี เกี่ยว ด้วย สิทธิ แห่ง สภาพ บุคคล หรือ
สิทธิ ใน ครอบครัว เมื่อ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม ศาลชั้นต้น ให้ จำเลย ทั้ง
สาม ร่วมกัน คืนเงิน สินสอด และ แหวน หมั้น หรือ ใช้ ราคา เป็น เงิน ไม่เกิน ทุน
ทรัพย์ ดังกล่าว และ ฎีกา โจทก์ เป็น ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง จึง ต้องห้าม มิให้
ฎีกา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้น ไม่รับ
ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สาม ชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ